

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
Ref. III / ESTW

Verantwortliche/r:
Ref. für Recht, Personal + Digitalisierung / Erlanger Stadtwerke

Vorlagennummer:

III/059/2025

Sozial-gerechtere Erdgastarife der ESTW; Antrag Nr. 094/2024 der Klimaliste

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	18.03.2025	Ö	Empfehlung	vertagt
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	18.03.2025	Ö	Beschluss	vertagt
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	08.04.2025	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	08.04.2025	Ö	Beschluss	mehrheitlich angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Die Ausführungen der Erlanger Stadtwerke und des Rechtsamts werden zur Kenntnis genommen. Der Antrag Nr. 094 der Klimaliste ist damit bearbeitet

II. Begründung

Die Beschlüsse und die Entscheidungen über die Struktur und die Höhe der Erdgastarife der Erlanger Stadtwerke AG werden durch den Aufsichtsrat bzw. den Vorstand der ESTW AG gefasst bzw. getroffen.

Gemäß § 2 Abs. 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) dürfen Höchstbeträge je Kilowattstunde nicht überschritten werden. Diese unterscheiden sich für Gaslieferungen für Kochen und Warmwasser (0,77 Cent/kWh) und sonstige Tariflieferungen (0,33 Cent/kWh). Daneben gibt es einen Höchstbetrag für die Belieferung von Sondervertragskunden (0,03 Cent/kWh). Eine Vereinheitlichung der Konzessionsabgabe für Tariflieferungen auf 0,33 Cent/kWh hätte Einnahmeausfälle der Stadt zur Folge. Ein einheitlich höherer Betrag für Tariflieferungen ist nicht möglich, wäre aber aus Sicht des Kommunalwirtschaftsrechts ggfs. erforderlich.

Demnach kann dem Antrag der Klimaliste nicht entsprochen werden.

Anlagen: Antrag Nr. 094/2024

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 18.03.2025

Protokollvermerk:

Auf Wunsch des abwesenden Antragsstellers wird dieser Tagesordnungspunkt vertagt.

Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 18.03.2025

Protokollvermerk:

Auf Wunsch des abwesenden Antragsstellers wird dieser Tagesordnungspunkt vertagt.

Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 08.04.2025

Protokollvermerk:

Der Stadtrat Herr Prof. Dr. Hundhausen stellt folgenden Änderungsantrag:

„Der Stadtrat bittet den Aufsichtsrat der ESTW eine Änderung der Tarife, wie sie in dem Antrag der Klimaliste aufgeführt werden, einzuführen.“

Abstimmung über den Änderungsantrag:

im Ausschuss mit 5:9 abgelehnt, im Beirat mit 5:3 empfohlen

Abstimmung über die Vorlage der Verwaltung:

im Ausschuss mit 13:1 angenommen, im Beirat mit 8:0 angenommen.

Ergebnis/Beschluss:

Die Ausführungen der Erlanger Stadtwerke und des Rechtsamts werden zur Kenntnis genommen.
Der Antrag Nr. 094 der Klimaliste ist damit bearbeitet

mit 13 gegen 1 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 08.04.2025

Protokollvermerk:

Der Stadtrat Herr Prof. Dr. Hundhausen stellt folgenden Änderungsantrag:

„Der Stadtrat bittet den Aufsichtsrat der ESTW eine Änderung der Tarife, wie sie in dem Antrag der Klimaliste aufgeführt werden, einzuführen.“

Abstimmung über den Änderungsantrag:

im Ausschuss mit 5:9 abgelehnt, im Beirat mit 5:3 empfohlen

Abstimmung über die Vorlage der Verwaltung:

im Ausschuss mit 13:1 angenommen, im Beirat mit 8:0 angenommen.

Ergebnis/Beschluss:

Die Ausführungen der Erlanger Stadtwerke und des Rechtsamts werden zur Kenntnis genommen.
Der Antrag Nr. 094 der Klimaliste ist damit bearbeitet

mit 8 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang